

1531584-74.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2352601/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 22174541 - 49º D.P. SAO MATEUS, 8664/21/249 - 49º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531584-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531584-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2352601/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 22174541 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 8664/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2352601 - 49º D.P. SAO MATEUS,

2352601 - 55º D.P. PARQUE S.RAFANEL, 8664/21/249 - 55º D.P. PARQUE S.RAFANEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS CESAR ROCHA GOMES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

CARLOS CESAR ROCHA GOMES DA SILVA e LETICIA ROSA DE ARAUJO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta de 12h05, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Rua Bandeira de Aracambi, altura do número 1200, Jardim

Rodolfo Pirani, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios,, guardavam e transportavam, para entrega ao consumo de terceiros, 08 (oito) tijolos contendo 7540,7g (sete mil, quinhentos e quarenta gramas e sete decigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido por "maconha", além de 01 (uma) porção contendo 0,4g (quatro decigramas) da mesma substância e 02 (dois) sacos plásticos grandes contendo 1955,9g (mil, novecentos e cinquenta e cinco gramas e nove decigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termo de depoimento às fls. 06/07; termo de interrogatório às fls. 08 e 09; boletim de ocorrência às fls. 10/14; auto de exibição e apreensão às fls. 23/24; laudo de constatação às fls. 26/29; laudo toxicológico às fls 140/142 e 174/176.

Os réus foram regularmente citados às fls. 192 e apresentaram defesa prévia às fls. 162/170, sendo recebida a denúncia no dia 24 de fevereiro de 2022 (fl. 187/188). Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram memoriais às fls. 221/246 e 277/289.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder dos acusados, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 26/29) e do exame toxicológico (fls. 140/142 e 174/176).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada, mas apenas com relação a CARLOS.

Vejamos.

Os réus foram presos em flagrante por policiais militares na posse de cocaína e maconha, além de R\$ 205,50 e dois celulares.

Segundo apurado, na data dos fatos, as policiais militares Juan e Danilo realizavam patrulhamento de rotina, momento em que visualizaram o condutor de um veículo GM Prisma, placas AYR5383, fazendo uma manobra abrupta ao avistar a viatura. Assim, estranhando tal comportamento, os policiais militares decidiram por sua abordagem e seguiram no seu encalço. Feita a abordagem na rodovia, o condutor foi identificado como CARLOS e a passageira como LETÍCIA. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas um telefone celular com cada um deles e com CARLOS a quantia de R\$ 200,00. No entanto, em revista veicular encontraram em cima do banco traseiro uma sacola plástica, contendo 08 tijolos de maconha, 01 pequena porção da mesma substância e 02 grandes sacos plásticos com cocaína na forma de pasta base.

Indagados, CARLOS assumiu que estava fazendo o transporte das substâncias, mas não quis informar para onde estava levando; já LETÍCIA disse que desconhecia o fato de que se tratavam de substâncias ilícitas.

Tanto em solo policial, quanto em juízo, CARLOS confirmou que transportava as drogas e afastou por completo a participação de LETÍCIA.

Da mesma forma, a ré alegou absoluto desconhecimento.

Neste passo, as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão da enorme quantidade das substâncias entorpecentes, evidenciam o intuito da mercancia, especialmente porque estavam ainda a granel, maconha prensada em tijolos e a cocaína na sua forma pura, de pasta base.

A quantidade enorme de drogas e a forma em que estavam acondicionadas, portanto, também é indicativo da traficância em larga escala.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu, condutor do veículo e confesso em juízo, inexistindo, por outro lado, elementos que liguem a acusada LETÍCIA ao delito.

A ré vinha como passageira do automóvel, o acusado asseverou que ela desconhecia por completo o transporte dos entorpecentes, não houve investigação preliminar que

indicasse sua atuação no delito, nem situação prévia à abordagem do automóvel que evidenciasse sua participação, ainda que de menor importância, na atividade criminosa.

Neste passo, fica a carência probatória no sentido de apontá-la como partícipe do delito.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, majoro a reprimenda base para 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, pela imensa quantidade de drogas – totalizando quase 10 Kg de entorpecentes – nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Ainda nesta fase, aplico novo aumento no patamar de 1/6 porque o réu cumpria outras duas penas em livramento condicional há poucos meses quando voltou a delinquir, demonstrando personalidade criminosa e conduta social inadequada.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/5, ante pela dupla reincidência do réu nos processos n.ºs 150280262/18 e 138992/13. Reconheço a atenuante da confissão para aplicar o redutor em 1/6, ressaltando que não houve compensação integral porque a reincidência é dupla.

Não havendo causas a reconhecer na terceira fase, a pena final totaliza 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

Considerando a natureza do crime, o montante da pena aplicada e as reincidências do réu, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS CESAR ROCHA GOMES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, no patamar mínimo e para ABSOLVER a ré LETICIA ROSA DE ARAUJO, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado CARLOS CESAR ROCHA GOMES DA SILVA. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP).

Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fl. 31) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro 2003.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG n.º 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA